

(8) 압류재산 매각결정 전에 사전 검토 미흡

□ 「압류재산 매각업무 요강」 제51조(매각결정 및 매수대금의 납부 기한)제1항에 따르면

- 공매 중지 사유가 있는 경우, 낙찰자가 공매참가 제한자로 확인된 경우, 공유자가 우선매수 신고를 한 경우, 그 밖에 매각결정을 할 수 없는 중대한 사실이 있다고 인정하는 경우 이외에는 매각결정을 하도록 되어 있음

□ 한편, 「국세징수법」 제68조(공매 통지)에 따르면 체납자, 납세 담보물 소유자, 공유자 등에게 통지를 통지하도록 되어 있고,

- 「압류재산 매각대행업무 권탁」 제6장 공매 공고 중 “6. 서류의 송달”에 따르면

- 공매 서류의 송달은 세법에 의한 행정처분의 내용을 그 행정처분의 내장지 또는 이해관계자에게 알리기 위하여 그 처분의 내용을 기록한 서류를 법에 정한 절차에 의하여 전달하는 행정관청의 행위로서 그 서류상에 기재된 행정처분의 효력유무를 좌우하는 중대한 행위임

□ 그런데, 감사 대상기간(2015. 8. 1. ~ 2016. 6. 30.) 중 ◆◆지역 본부의 압류재산 매각결정 불허 현황을 점검한 결과,

- [표 5]와 같이 체납자 ○○○(□□세무서, △△△△-△△△△△-△△△)의 압류재산에 대한 공매를 진행하면서 체납자의 주소지가 변경되었음을 인지하지 못하고,

- 2015. 10. 30. 공시송달 후 매각을 진행하였으며, 2015. 12. 17. 개찰을 통해 “농업회사법인 (주)□□□□”을 낙찰자로 선정 (입찰보증금 입금 처리)한 이후,
- 같은 날인 2015. 12. 17.에서야 체납자의 주소변경 사실을 인지 하고 공시요건 부재 등 체납자 송달 불능의 사유로 매각결정을 불허하였음
- 그 결과, 매각결정 전에 사전 검토를 미흡하게 하여 불필요한 행정력을 낭비하고 공사의 공신력을 하락시킨 사실이 있음

[표 5] 압류재산 매각결정 불허 사례

위임기관	관리번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 불허	
			개찰일자	낙찰자	일자	사유

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆지역본부장은 매각결정 전에 체납자에게 공매통지서 송달 완료 여부 등 사전 검토를 철저히 하도록 직무교육을 실시하고, 위 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의 촉구하시기 바람(주의).

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무처
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”